وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة ، وهي الحقوق العينية ، كحق البائع في تسلم المبيع ، وحق الراهن في المرهون ، فهي تقدم على تجهيز الميت ؛ لتعلقها بعين المال قبل صيرورته تركةً .

٢- **أسباب الإرث** : أسباب الإرث ثلاثة ، وهي :

الأول : النكاح ، وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي ، ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة ، لعموم قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ [النساء :١٢] .

الثاني : النسب ، أي القرابة من الميت ، وهي : الاتصال العضوي بين إنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة ، وتشمل الأصول ، والفروع ، والحواشي .

فالأصول : هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور ، والفروع : هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا ، والحواشي : هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا ، والأعمام وإن علوا ، وبنوهم وإن نزلوا .

الثالث : الولاء ، وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ، ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع ، فانحصرت أسباب الإرث في اثنين : النسب ، والزواج الصحيح .

٣- **موانع الإرث** : موانع الإرث ثلاثة :

١- القتل : اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث ، فمن قتل مورثه ظلماً لا يرثه ؛ لقوله ﷺ : (ليس للقاتل من الميراث شيء)[١] .

٢- الرِّق : فلا يرث العبد قريبه ؛ لأنه إذا ورث شيئاً فسيكون لسيده دونه ، وهو كذلك لا يُوَرَّث ؛ لأنه لا ملك له .

٣- اختلاف الدين بين المورث والوارث : فإن ذلك مانع من الميراث ؛ لقوله ﷺ : (لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر)[٢] .

---

(١) أخرجه الدارقطني برقم (٤١٠٢) ، والبيهقي (٦/٢٢٠) ، وصححه الألباني (إرواء الغليل رقم ١٦٧١) .
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٦١٤) .